[첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서

네이버 광고 파트너사 계약서

본 네이버 광고 파트너사 계약(이하 "**본 계약**")은 네이버 주식회사(이하 **"네이버"**)와 **"파트너사"** 간에 **"파트너사"**가 **"광고주"**로부터 광고 의뢰를 받고 **"플랫폼"**을 통하여 광고를 집행함에 있어 **"네이버"**와 **"파트너사"** 간의 권리와 의무 및 제반 사항을 규정한다.

제 1 조 (정의)

본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. **광고주**: **"네이버"**가 제공하는 광고 서비스를 통하여 **"광고매체"**에 광고를 게재할 목적으로 광고 집행을 신청하는 주체를 말함
2. **파트너사**: **"광고주"**로부터 의뢰를 받아, 광고 전략 수립, 광고 신청, 광고 운영관리 등 **"광고주"**의 광고 집행 전반을 대행하는 자를 말함
3. **광고매체**: **"네이버"**가 직접 또는 제3자와의 계약 등을 통하여 **"광고주"**의 **"광고물"**을 게재할 권한을 보유하는 영역 또는 미디어를 의미함
4. **광고유형: "네이버"가 제공하는 다양한 광고 형태로, 검색광고, 성과형 디스플레이광고 등을 포함함**
5. **광고물**: **"광고매체"**에 게재할 목적으로 **"플랫폼"**에 등록하는 텍스트, 이미지, 동영상 형태의 제작물 및 클릭 후 연결되는 연결 페이지 주소 등의 광고 내용을 말함
6. **플랫폼**: 네이버 광고의 신청, 운영, 취소 등 광고 집행 관리를 위한 제반 서비스를 제공하는 시스템을 말함
7. **광고 이용계약**: 개별 광고 집행을 위하여 **"파트너사"**가 **"광고주"**를 대행하여 **"플랫폼"** 상에서 체결하는 개별 광고 계약을 말함
8. **광고비**: **"광고 이용계약"**에 따라 **"파트너사"**나 **"광고주"**가 **"네이버"**에게 지급하는 서비스 이용료를 말함

제 2 조 ("파트너사"의 역할 및 의무)

1. **"파트너사"**는 본인의 **"광고주"**를 위한 광고 대행 업무 수행 과정에서 **"광고주"**에게 네이버 광고 및 **"광고유형"**을 소개하고 이용을 권유하여 **"광고주"**를 모집, 유치하기 위하여 노력하여야 하며, 이를 선관주의 및 신의성실원칙에 따라 성실히 수행하여야 한다.
2. **"파트너사"**는 본 조 제 1 항에 따른 업무 수행시 **[별첨 2] 광고 파트너사 SLA** 를 준수하여야 하며, 기타 **"네이버"**의 광고 관련 이용약관, 개별 매체 정책 및 **"파트너사"** 관련 정책에 적극적으로 협조하여야 한다. **[별첨 2] 광고 파트너사 SLA** 는 정부 규제, **"네이버"**의 경영정책 변경 및 기타 시장환경의 변화 등으로 계약 기간 중 변경될 수 있으며, **"네이버"**는 **[별첨 2] 광고 파트너사 SLA** 가 변경되는 경우 **"파트너사"**에게 15 일 전 통지한다. 다만, 해당 변경사항이 **"파트너사"**의 권리의무에 중대한 영향을 미치는 사항인 경우 30 일 전 통지한다.
3. **"파트너사"**는 **"광고주"**를 위한 제반 광고 대행 업무를 하는 과정에서 **"네이버"**의 업무를 방해하거나 명예를 훼손하는 행위를 하여서는 아니 된다.
4. **"파트너사"**는 **"네이버"**가 **"파트너사"**의 **"광고주"** 관리 활동을 돕기 위해 제공한 정보(광고플랫폼, API서비스, 애널리틱스, 전환추적도구 등 **"네이버"**가 제공하는 서비스 또는 툴을 통하여 제공된 광고 관련 통계 정보를 포함한 일체의 정보 등)에 대해 **"광고주"** 관리 이외의 목적으로 사용하여서는 아니 되며, **"네이버"**의 사전 서면 합의를 받지 않고 제3자에게 제공, 열람, 판매, 배포 등을 하여서는 아니 된다. 또한, **"파트너사"**는 본 계약이 해지될 경우 **"네이버"**

에 본 항에 따른 정보를 즉시 반환하여야 하며, 업무종료 5일 이내에 **"네이버"**의 반환 요청이 없는 경우 즉시 폐기하여야 한다.

5. **"네이버"**는 **"파트너사"**가 여러 명의 **"광고주"**를 대행할 경우, **"파트너사"**를 위한 통합된 사용자 계정이 아닌 각 **"광고주"**마다 별도의 사용자 계정을 부여하며, **"파트너사"**는 자신의 계정 또는 어느 한 **"광고주"**의 계정을 다른 **"광고주"**가 사용하도록 허용하여서는 아니 된다. **"파트너사"**의 귀책사유로 이를 위반함으로써 **"네이버"**나 **"광고주"**에게 손해가 발생하거나 **"광고주"**의 클레임이 제기된 경우, **"파트너사"**는 자신의 책임과 비용으로 이를 해결하여야 한다.
6. **"파트너사"**는 본 계약 체결과 함께 본 계약 체결일 기준 직전연도의 재무제표를 **"네이버"**에 제출하며, 계약기간 동안 매년 해당 연도 직전연도의 재무제표를 제출한다.
7. **"파트너사"**는 업무를 수행하는 사업장에서 사용하는 모든 IP 에 대해 IP 제공업체의 직인과 "파트너사"의 상호명 및 주소가 포함된 확인서를 제출하여야 하며 사업장의 주소 변경, 혹은 사용 IP 변경 시에도 사용하는 IP 에 대한 IP 제공업체의 직인과 "파트너사"의 상호명 및 주소가 포함된 확인서를 제출하여야 한다. 수집된 파트너사 전체 IP 대역 정보는 본 계약의 준수 여부 확인 목적으로 사용된다.
8. **"파트너사"**가 본 조를 포함한 본 계약상의 의무사항을 준수하지 않는 경우 **"네이버"**는 광고 신청을 거절하거나, **"플랫폼"**의 사용을 제한할 수 있다.

제 3 조 (광고 이용계약)

1. **"파트너사"**는 **"광고주"**가 의뢰한 **"광고유형"**, **"광고물"** 및 **"광고비"**에 부합하도록 개별 **"광고 이용계약"**을 체결하여야 하며, **"플랫폼"** 이용시 그에 부합하도록 업무를 처리하여야 한다.
2. **"파트너사"**는 본 계약의 체결 및 변경에 대하여 **"광고주"**에게 알리거나 사전 합의하였다는 사실을 보증한다.

제 4 조 (광고 게재 신청 및 "광고물"의 게재)

1. **"파트너사"는 "광고물"을 광고집행 시한에 맞게 충실히 "플랫폼"에 등록하고 "네이버"는 "광고 이용계약"에 의하여 "파트너사"가** 집행 신청한 광고 내용에 따라 **"광고매체"**에 **"광고물"**을 게재한다.
2. **"파트너사"**는 **"광고물"** 및 **"광고물"**을 통한 **"광고주"**의 사이트에 제3자의 권리(지식재산권, 초상권, 개인정보 등)와 관련된 내용이 포함되는 경우, 해당 권리자에게 사전 동의, 이용 승낙을 받는 등 관련 법령에 따라 해당 **"광고물"**을 등록 및 이용함에 필요한 모든 조치를 취하였음을 보증한다.

제 5 조 ("파트너사" 지원)

1. **"네이버"**는 **"파트너사"**에게 정기적 또는 비정기적으로 파트너사 교육 및 지원 프로그램을 제공한다.
2. **"네이버"**는 파워컨텐츠 등의 광고유형과 관련하여 **"파트너사"**에게 서면(이메일 등 전자서면 포함) 안내 등을 통하여 프로모션을 진행할 수 있다.

제 6 조 (수수료)

1. **"네이버"**는 **"광고 이용계약"**에 따라 **"파트너사"**가 광고 운영을 대행하는 "**광고주**"와 관련된 **"광고비"**를 **"네이버"**가 정상적으로 수령한 경우에 한하여, **"파트너사"**에게 **[별첨1] 파트너사 수수료 부속합의서**에 정한 바에 따라 본 계약에 따른 의무 이행의 대가로서 파트너사 수수료를 지급한다.
2. **"네이버"**는 **"파트너사"**나 **"광고주"**가 **"광고 이용계약"**에 따른 **"광고비"** 지급을 지체하거나 일부만 지급하는 경우

"광고비"의 전부가 지급될 때까지 **"파트너사"**에 대한 수수료의 일부 또는 전부를 지급하지 않을 수 있다.

3. **"네이버"**는 어느 **"광고주"** 또는 **"광고 이용계약"**과 관련하여 **"파트너사"**가 해당 **"광고주"**의 광고 업무를 대행할 권한이 없는 것으로 확인되는 경우, 관련 건에 대하여 **"파트너사"**에게 수수료를 지급하지 아니한다.
4. **"네이버"**는 **"파트너사"**와 협의하여 수수료율 또는 수수료 지급 조건 등을 변경할 수 있다.

제 7 조 (계약 체결 심사)

"네이버"는 **"네이버"**가 정하는 일정한 심사기준을 통과하는 **"파트너사"**들과만 본 계약을 체결하며, 해당 심사를 위해 계약기간의 종료 6개월~1개월 전까지 **"파트너사"**에게 **"파트너사"** 선정을 위한 제안 요청서(Request for Proposal, RFP)를 발송할 수 있다.

제 8 조 ("광고매체"의 사유로 인한 게재 중단)

1. **"광고매체"**의 광고 노출 정책에 따라 **"광고물"**의 게재가 불가능하거나, **"광고물"**의 게재 위치, 크기 등의 변경이 불가피한 경우, **"네이버"**는 "**파트너사**"에 사전 통지 후 **"광고물"**의 게재를 중단하거나 **"광고물"**의 게재 위치, 크기 등을 변경할 수 있다. "**파트너사**"가 **"광고물"**의 게재 위치, 크기 등의 변경을 희망하지 않는 경우, **"파트너사"**는 "**네이버**"에 해당 **"광고물"**의 게재 중단을 요청할 수 있다.
2. 본 조 제1항의 사유로 **"광고물"**의 게재가 중단되는 경우에는 **"파트너사"는 "네이버"**에 대해 게재 중단에 따른 보상을 요청할 수 없다.

제 9 조 ("광고물"의 하자에 의한 게재 중단)

1. **"파트너사"**가 의뢰한 **"광고물"**에 대하여 지식재산권을 포함한 제3자의 권리를 침해하거나 관련 법률을 위반하였다는 주장이 제기된 경우에는 **"네이버"**는 **"파트너사"**와 협의를 거쳐 해당 **"광고물"**의 수정을 요구하거나 **"광고물"**의 게재를 중단할 수 있다.
2. 전항에도 불구하고 **"파트너사"**가 의뢰한 **"광고물"** 및 **"광고물"**에 연결된 **"광고주"**의 사이트 등으로 인하여 **"네이버"** 또는 **"광고매체"** 이용자(**"광고물"**을 통해 **"광고주"** 사이트 등으로 이동하는 자 포함)에 대한 보안상 위험 등 급박한 사유가 발생한 경우 **"네이버"**는 즉시 해당 **"광고물"**의 게재를 중단할 수 있으며 해당 사실을 "**파트너사**"에 통지한다.
3. **"파트너사"**가 관련 법령 또는 이용약관, 운영정책 및 광고 관련 가이드 또는 **"플랫폼"**을 통해 공지된 내용 등을 위반한 사실이 확인되는 경우, **"네이버"**는 **"파트너사"**에게 통지 후 즉시 해당 **"광고물"**의 게재를 중단할 수 있다.
4. "**파트너사**"는 본 조의 게재 중단 사유가 종료한 경우 **"네이버"**에 해당 **"광고물"**의 재게재를 요청할 수 있다.
5. 본 조에 따른 게재 중단 시 **"파트너사"**는 **"네이버"**에 대해 게재 중단에 따른 보상을 요청할 수 없다.

제 10 조 (서비스 장애 시의 보상)

"광고주" 또는 **"파트너사"의** 귀책사유 및 **"네이버"**가 통제할 수 없는 천재지변 등의 불가항력적 사태에 기인하거나 네이버 광고집행 가이드라인에 위반하여 광고의 게재가 중단되거나 정상적으로 이행되지 못하는 경우에는, "**파트너사**"는 **"네이버"**에 대하여 손해배상을 청구할 수 없다.

제 11 조 (대리권의 제한)

[첨부 1] 네이버 광고 파트너사 계약서

1. **"파트너사"**는 본 계약에 따라 **"네이버"**로부터 본 계약에 명시되지 않은 어떠한 형태의 대리권도 수여 받은 것이 아니며, 제 3 자와의 사이에 **"네이버"**를 대리할 어떠한 권한도 갖지 않는다. **"파트너사"**는 이에 반하는 어떠한 표시(서면 혹은 구두)도 행하여서는 아니 된다.
2. **"파트너사"**가 본 조 제 1 항을 위반함으로 인해 **"네이버"**나 제 3 자에게 손해를 입힐 경우 **"파트너사"**는 **"네이버"**의 손해를 전액 배상하여야 하며, 제 3 자의 클레임 제기로부터 **"네이버"**를 완전히 면책시켜야 한다.

제 12 조 (기한의 이익 상실)

다음 각 호의 경우 **"파트너사"**는 기한의 이익을 상실하고 "**네이버**"에게 지급하지 아니한 모든 채무에 대해 즉시 "**네이버"**에게 지급하여야 한다.

1) 본 계약 또는 상호 합의에 의해 정한 기한 내에 **"광고비"**를 지급하지 않고, **"네이버"**가 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하였음에도 불구하고 이를 이행하지 않을 경우
2) **"파트너사"**의 책임 있는 사유로 본 계약이 해지되는 경우

제 13 조 (통지의무)

1. **"네이버"**와 **"파트너사"**는 다음 각 호의 사정이 발생할 우려가 있거나 그러한 사정이 발생한 경우 이를 지체 없이 상대방에게 통지하여야 하며, 이를 통지하지 않을 경우, **[별첨2] 광고 파트너사 SLA** 에 따른 페널티 부여 대상이 된다.
   가. 상호, 대표자, 소재지, 업종의 변경
   나. 본 계약의 이행에 영향을 미칠 수 있는 일방당사자의 영업 관련 중요사항의 변동(본 계약 체결 당시에 상호 인지하고 있는 광고주 관리 주요 인력의 현격한 변화, 계열법인 신설 또는 신규사업 진행과 같은 사업의 주요사항변경 등을 포함함)
   다. 인수합병, 영업양도, 경영권을 행사하는 지배주주의 변경, 부도, 파산 및 회생신청 등 일방당사자의 주요경영사항 또는 신용상태의 변동
2. 전항 나.호 또는 다.호의 통지를 받은 타방 당사자는 본 계약의 유지 여부를 심사할 권한을 가지며, 계약 유지 여부를 심사하는 경우 상대방에게 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 서면 또는 이메일 등 전자적 방법으로 심사 결과를 통지하여야 한다. 심사 결과는 계약의 즉시 해지 또는 계약의 유지 등이 될 수 있다.
3. 전항에 따른 심사 결과 일방당사자가 본 계약을 즉시 해지하는 경우, 타방당사자는 상대방에 대해 계약 해지를 이유로 손해배상을 포함하여 어떠한 금전적·비금전적 보상도 요구할 수 없다.

제 14 조 (양도 금지)

"네이버" 또는 **"파트너사"**는 본 계약에 의한 권리, 의무를 계약상대방의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 양도, 이전, 담보제공 등 일체의 처분행위를 할 수 없다.

제 15 조 (해지)

1. 계약상대방이 본 계약상의 의무를 위반하거나 본 계약을 이행하지 않거나 이행할 능력이 없는 것으로 판명된 경우, 일방 당사자는 상대방에게 14일 이상의 기간을 정하여 서면(이메일 등 전자서면 포함, 이하 동일)으로 그 시정을 통지하고 동 기간 내에 적절한 회답이나 시정조치가 없을 경우, 상대방에 대한 서면의 일방적인 의사표시로 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.

2. **"네이버"** 또는 **"파트너사"**는 아래와 같은 사유가 발생한 경우, 별도의 최고 없이 일방적인 통지에 의하여 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.
   가. **"네이버"** 또는 **"파트너사"**가 영업취소 또는 제3자로부터 (가)압류, (가)처분 등 기타 강제집행을 받거나, 파산, 회생 절차가 개시되거나 스스로 신청을 하였을 경우, 해산결의를 하는 등 영업상의 중대한 사유가 발생하여 계약의 원활한 이행이 불가능하다고 판단될 때
   나. **"네이버"** 또는 **"파트너사"**가 발행, 배서, 보증한 유가증권 등이 부도나는 등 그 신용에 위험이 있을 경우
   다. 계약수행 중 뇌물수수 또는 정상적인 계약업무를 방해하는 불법행위 또는 부정행위가 있을 경우
   라. 당사자 일방이 본 계약상 중요한 의무를 위반하거나 관계 법령을 위반하여 계약의 목적달성이 곤란한 사유가 발생한 경우
   마. 기타 본 계약의 개별 조항에서 해지사유로 규정한 경우
3. **"파트너사"**가 아래 각 호의 사항을 위반한 경우에는 별도의 최고 없이 서면통지로 본 계약을 해지할 수 있다.
   가. **"파트너사"**가 **"플랫폼"**의 서비스 안정성 및 품질을 저해하는 행위를 하는 경우(광고 연관 지수에 대한 공격, 광고 순위조작, 연관검색어 조작, 자동완성어 조작, 광고주에 대한 무효클릭, 기타 매크로 등 비인가 시스템의 활용 등을 통한 네이버 시스템의 장애 발생 등)
   나. **"파트너사"**의 **[별첨2] 광고 파트너사 SLA** 위반 행위로 인해 **"네이버"** 또는 **"광고주"**에게 중대한 손실이 발생하는 경우
   다. **"파트너사"**가 **[별첨2] 광고 파트너사 SLA**에 의하여 12개월 내 6점 이상의 페널티 점수를 받은 경우
4. 본 계약의 일방당사자가 허위의 사실을 유포함으로써 계약상대방의 영업적 평판 및 신뢰도를 훼손하는 행위를 하는 경우 계약상대방은 이에 대한 시정을 허위사실을 유포한 일방당사자에게 요구할 수 있으며, 시정 요구를 받은 자는 즉시 유포된 허위 사실을 정정하여야 한다. 허위 사실 정정 여부와 별개로 허위 사실 유포로 인하여 영업적 평판 및 신뢰도가 훼손된 계약상대방은 서면통지로써 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.
5. 본 계약이 해지되는 경우라도 손해배상 청구권 행사에 영향을 미치지 아니 한다.

제 16 조 (손해배상)

일방 당사자의 귀책사유로 인하여 **"광고 이용계약"** 또는 본 계약이 이행되지 아니하여 계약상대방에게 손해가 발생할 경우 그 귀책당사자는 계약상대방에게 발생한 손해를 배상한다.

제 17 조 (기밀유지)

1. **"네이버"**와 **"파트너사"**는 본 계약의 이행과 관련하여 취득하였거나 향후 취득할 상대방의 사업상 정보, 노하우 또는 영업상 비밀 등의 정보(이하 **"기밀정보"**라 함)를 대외비로 관리하고, **"기밀정보"**를 제3자에게 누설할 수 없으며, 그 종업원, 대리인, 상담역 등으로 하여금 누설하지 않도록 필요한 모든 조치를 하여야 한다. 단, **"기밀정보"**가 이미 공지된 사실이거나 적법한 권한을 가진 제3자로부터 **"기밀정보"**의 준수의무 위반 없이 정당하게 입수된 내용 및 본 계약과 상관없이 독자적으로 생산된 정보인 경우, 또는 **"기밀정보"**가 법령 또는 법원 및 정부기관의 명령에 의하여 적법하게 요구되는 경우에는 그러하지 아니하다.
2. **"기밀정보"**를 포함하는 모든 자료들은 본 계약이 기간의 만료, 해지 등의 사유로 종료되거나, 또는 수령자가 더 이상 **"기밀정보"**가 필요하지 않다고 판단될 경우 제공자의 요청에 따라 즉시 회수 또는 파기되어야 한다.
3. 모든 **"기밀정보"**는 제공자의 독점적 소유이며, **"기밀정보"**의 제공은 이에 대한 지식재산권의 실시권 또는 사용권을 수령자에게 허여하는 것이 아님을 확인한다.

4. 본 계약과 관련한 사항을 언론 등에 공개하여야 하는 경우에는 그 구체적인 시기와 방법 등은 사전에 당사자들이 상호간에 협의하여 결정한다.
5. 본 조의 의무는 계약기간이 종료된 이후 2년간 유효하게 적용되며, 본 조의 위반으로 상대방에게 손해가 발생한 경우에는 귀책 사유가 있는 당사자는 이에 대한 모든 손해를 배상하여야 한다.

제 18 조 (면책)

1. "**파트너사**"가 의뢰한 **"광고물"**이 지식재산권을 포함한 제3자의 권리를 침해하거나 허위정보 등을 포함함으로써 법률 위반 또는 **"광고매체"**의 이용자에 대한 손해를 발생시킨 경우 **"네이버"**는 이로부터 면책되며, 이에 대한 책임은 **"파트너사"**가 부담한다.
2. "**파트너사**"의 책임 있는 사유로 **"광고주"**에게 광고 집행 과정에서 광고 미게재 등 손해가 발생하거나 **"광고주"**의 권리가 침해된 경우 이에 대한 책임은 **"파트너사"**가 부담한다. 단, **"광고주"**의 요청이 있는 경우 "**네이버**"는 보상기준에 따라 자신의 비용으로 이를 해결하고 **"파트너사**"에 비용을 청구할 수 있다.
3. "**파트너사**"가 의뢰한 **"광고물"**과 관련하여 "**네이버**"가 국내 및 국외의 제3자와 국가기관으로부터 소송, 청구, 이의제기, 형사소추 등을 당한 경우에는, **"파트너사**"는 이로부터 "**네이버**"를 방어하고, 이로 인한 총 비용(변호사비용 및 손해배상금액 포함)을 부담한다.
4. **"네이버"**가 천재지변 또는 분산 서비스 공격(DDoS 공격), 인터넷 서비스 제공자(ISP)의 네트워크 장애, **"광고매체"** 자체의 장애 등 이에 준하는 불가항력으로 인하여 **"광고물"**을 게재하지 못하는 경우, "**네이버**"는 이로 인해 발생한 "**파트너사**"의 손해에 대한 책임이 면제된다.
5. **"네이버"**는 **"파트너사"**가 제공한 **"광고물"** 및 **"광고물"**에 연결된 **"광고주"**의 사이트에서 특정 브라우저나 앱 등 일부 환경에서만 제한적으로 발생하는 오류 또는 장애에 대하여는 책임을 지지 않으며, 이에 대한 사전 확인 의무는 **"파트너사"**에게 있다.

제 19 조 (분쟁해결)

본 계약과 관련된 분쟁이 발생할 경우, 상호 합의에 의하여 해결하고, 합의가 되지 않을 경우 서울중앙지방법원을 전속적 합의관할로 한다.

<별첨 목록>

1. [별첨1] 파트너사 수수료 부속합의서
2. [별첨2] 광고 파트너사 SLA
3. [별첨3] 공정경쟁 협약서
4. [별첨4] 개인정보의 처리와 보호에 관한 합의서(제3자제공)